



土地浮覆後，原所有權會當然回復嗎？

土地法第12條案例漫畫

1 甲原為A番地所有權人。

轟隆隆——！

A番地

民國21年4月12日，A番地因成為河川而削除登記。

2 甲於民國35年3月18日死亡。

其後因堤防施築，A番地部分浮覆。

A番地部分浮覆

丙為甲的繼承人之一。

3 民國79年3月6日，公告堤線樁位確定。

臺北市政府公告
堤線樁位確定
民國79年3月6日

浮覆地面積計算清冊

地段	地號	面積(m ²)
...	...	...

地政機關清理測量，編具浮覆地面積計算清冊。

4 民國91年9月辦理公布及公告程序。

臺北市政府公布
公告
浮覆地清冊及圖籍
公告期間：60日
主旨：公告浮覆地清冊及圖籍。

浮覆地圖籍

B土地(浮覆部分)

公告期滿後辦理土地標示部登記。

民國91年10月8日，浮覆部分編為B土地。

5 民國96年12月17日，B土地第一次登記為國有。

丁機關(地政機關)

B土地既已浮覆，依土地法第12條第2項，原所有權應當然回復！

土地登記簿
登記名義人：中華民國

國有

尚未劃出河川區域，而且我們主張已罹於時效！

丙

6 法院：

A番地已物理上浮現而部分浮覆，顯已回復原狀！

原所有權當然回復

不以公告劃出河川區域以外為要件

請求塗銷國有登記，無民法消滅時效規定之適用

結論：

丙得請求確認B土地為全體繼承人公同共有，並請求塗銷國有登記。

B土地

